

Consejo de Planificación Urbano Ambiental

ACTA N° 416

El día viernes 24 de febrero 2023, siendo las 9:00 horas, se reúnen los integrantes del CPUA de Villa Carlos Paz en la sede de Alem y José Hernández. En el encuentro están presentes, por la Comisión Plenaria Honoraria y en representación de las Instituciones que la componen, las siguientes personas:

ADARSA: Lic. Laura Colladon.

CEPIA: Arq. Ana Margonari, Ing. Mario Macagno.

Colegio de Ingenieros Civiles Delegación 7: Ing. Javier Isola.

Colegio de Arquitectos Regional 6: Arq. Marcelo Celaira, Arq. Adrián Cocordano.

Colegio Técnico Constructores Universitarios: TCU Eduardo Vega.

Asociación Inmobiliaria: Corredor Inm. Martina Casesi.

Concejo de Representantes: Concejal por la Mayoría, ausente con aviso.

Concejal por la Minoría, Cjal. Gustavo Molina.

Departamento Ejecutivo Municipal: Director de Obras Privadas, Arq. Sergio Reyna. **Directora de Infraestructura Urbana y Coordinadora de la UT:** Arq. Liliana Bina.

Unidad Técnica: Arq. Nazareth Margonari, Arq. Alberto Verdinelli.

Visitantes: Corredor Inm. Leylen Aguirre.

Secretaria: Tec. Adm. Miriam Birchmeyer.

Orden del Día:

- Consideración Acta N 414.
- Nota al CEP.
- Nota a Vialidad Nacional.
- Modificación Art. 9.7 – Código de edificación.

Comienza la sesión a las 9:10 horas. En primer lugar se pone a consideración el Acta N 414.

- Se somete a votación Acta N 414.
- ADARSA: **aprueba.**
- CEPIA: **aprueba.**
- Colegio de Arquitectos: **no aprueba.**
- Colegio de Ingenieros: **aprueba.**
- Colegio Tec. Const. Univ.: **aprueba.**
- Asoc. Inmobiliaria: **aprueba.**
- Concejal por Mayoría: **ausente con aviso.**
- Concejal por Minoría: **ausente.**
- Dirección de Infraestructura Urbana: **aprueba.**
- Dirección de Obras Privadas: **aprueba.**

Se aprueba el Acta N 414 por la mayoría de los presentes. Colegio de Arquitectos no aprueba el acta, por no haberla leído. Concejal por la Minoría, Gustavo Molina, ingresa en el próximo tema a las 9:35 horas.

Próximo Tema: Nota al CEP.

Sergio Reyna con respecto a la nota sobre el CEP, comenta que él se presentó junto con los inspectores a las oficinas de esa Institución, habló con el sub oficial que estaba a cargo, se le planteó la inquietud que se tenía. Se le preguntó si tenían alguna autorización para construir y no estaba al tanto. Desde Obras Privadas se contactarán nuevamente la semana próxima, para tener un informe.

Liliana Bina con respecto al borrador de nota que se socializó dice que el CPUA no es un ente de control, debería estar dirigida al SDUA recomendando que actúe, porque más allá que Obras Privadas haya ido, hay que hacer un acta de constatación.

Eduardo Vega dice que no hay que olvidarse que entre la cota 35 y la cota 38, la autorización la tiene que dar DIPAS.

Marcelo Celoir dice que en el mapa la línea roja determina que ese sector está dentro de la jurisdicción municipal.

Liliana Bina dice que la construcción se autorizó en época del gobierno de Conde y estaba sobre palafitos. Estaría bueno que se haga una fuerte intervención porque se está convirtiendo en un tugurio. Hay chatarras, autos en desuso.

- Ingresan el Arq. Adrián Cocordano a las 9:40 horas.

Marcelo Celoir dice que en la última plenaria se quedó en que se iba a ir en forma amigable a preguntar si se tenía alguna aprobación y sobre que ente. Ellos como CA van a dirigir la nota al CPUA para que todas las instituciones adhieran para pedir un informe respectivo. Considera que el Director de Obras Privadas tuvo la potestad de ir y solicitar el informe.

- Se debate.

Javier Isola dice que sería interesante que así como se están declarando AIA y P a otras áreas, esta zona de la costanera también se la incluya.

Laura Colladon dice que en el año 2018 salió un dictamen desde el CPUA, aprobado por unanimidad que la costanera sea declarada AIA y P. Ella todos los años insiste sobre el tema porque desde el CR no salió. El año pasado volvió a presentarlo un concejal por la Minoría y tampoco tuvo tratamiento.

Liliana Bina dice que no hace falta que sea AIA y P para que estas cosas no pasen. No hay problemas de falta de leyes, hay problemas de control.

Marcelo Celoir dice que si se tiene un AIAyP se está protegiendo, desde aquí a 10 años o más, a cualquier cambio de color político que tiene otra visión, se estaría protegiendo ante lo que sea. Y si está pedido varias veces que la costanera sea AIAyP, habría que hacerlo. Dejar alguna salvedad para pequeñas intervenciones y se protege dando las herramientas a los organismos de control.

Laura Colladon dice que se puede insistir sobre el tema todas las veces que se quiera. También hay que tener en cuenta que está la ley del Puerto San Roque vigente en la costa.

Ana Margonari dice que en plenarias anteriores se dijo que hay que hacer una nota al DEM para que se solicite que se derogue esa ley.

Laura Colladon dice que desde el Municipio se puede normar los usos de suelo, de esta forma ya se estaría limitando al Puerto San Roque.

- Se debate.

Eduardo Vega dice que en el CPUA el Puerto San Roque, fue aprobado por mayoría.

- En plenaria se solicita que se verifiquen en las actas de los años 2009/2010. En las mismas se constata que no es como expresa Eduardo Vega, el Puerto San

Roque fue desaprobado por mayoría. Las Instituciones que estuvieron de acuerdo con el Puerto fueron: Colegio de Ingenieros, Colegio de Arquitectos, Colegio Técnicos Constructores Universitarios. El resto de los integrantes de la plenaria no acordaron.

Javier Isola volviendo al tema del CEP, dice que sería importante preguntar por medio de la Dirección de Obras Privadas, si está conectado a la red cloacal.

Marcelo Celoir dice que la Dirección de Obras Privadas tendría que hacer una inspección.

- Se debate.

Marcelo Celoir dice que viendo el mapa que se está mostrando en pantalla, se ve que el AIAY P llegaba hasta la calle Artigas, tendría que ser extensivo hasta el puente Cassaffouth por lo menos.

Liliana Bina opina que todo el perilago tendría que ser AIAY P.

Marcelo Celoir dice que el tema se podría tratar en la UT.

Liliana Bina recuerda que se pidió el dictamen del año 2018 para trabajarlo de vuelta porque el escenario ha cambiado. Ella no recuerda haber trabajado en otra propuesta.

Laura Colladon dice que se empezó a trabajar sobre el tema, pero en ese momento estaba el proyecto del Skate Park. Lo que se tiene que hacer es declararla simplemente como de interés ambiental.

Liliana Bina pregunta si se hizo esa devolución que solamente se declare AIAY P sin factores de ocupación de la zona.

- Se debate.

Laura Colladon dice que las AIAY P que se han ido agregando solamente son áreas.

Marcelo Celoir propone pasar el tema a la UT con todos los antecedentes y agregarlos al orden del día de aquí a dos sesiones.

- Se acuerda por unanimidad que el Dictamen N 3, año 2018, AIAYP pase a la Ut para su tratamiento.

Próximo tema: Nota Vialidad.

Marcelo Celoir pregunta si sobre esta nota están de acuerdo de que tenga un tratamiento similar a la nota al CEP.

Eduardo Vega dice sobre la zona a la que se refiere la nota, hay antecedentes, aunque no se tenía la ampliación del ejido, la Municipalidad había realizado actas de constatación en la zona.

Javier Isola dice que en plenaria anterior se dijo de labrar una nota a EPEC, por el servicio de energía eléctrica y al Municipio de Estancia Vieja por la provisión de agua.

Marcelo Celoir dice que son notas que deben ser dirigidas al Municipio.

Liliana Bina dice que ella modificó la nota a Vialidad socializada, explicando que es el CPUA, en donde se está haciendo el Plan de Desarrollo.

- se adjunta nota a presentar:

Villa Carlos Paz, 27 de febrero 2023

Al Director del
2° Distrito Córdoba
Vialidad Nacional
Sr Federico Eslava
S / D

De nuestra consideración

Por intermedio de la presente tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. a fin de poner en su conocimiento una inquietud relacionada con la ocupación informal con edificaciones comerciales y residenciales que, sobre la traza de la Ruta 38 en su lado Este perteneciente al ejido de la Ciudad de Villa Carlos Paz, en el tramo colindante por el Oeste con la Comuna de Estancia Vieja, se ha consolidado y continúa avanzando.

En nuestro carácter de Consejo de Planificación Urbano Ambiental (CPUA) de la Ciudad de Villa Carlos Paz, es nuestra labor desarrollar el Plan de Desarrollo Urbano Ambiental de la Ciudad a fin de proponer los instrumentos normativos consecuentes. Ello en atención a la aprobación de la ley 10.595 de ampliación del radio urbano que requiere la regularización de las tierras anexadas como así también la de las ocupaciones que se hubieran consolidado en forma previa a la aprobación de la Ley referida.

En ese sentido vemos con preocupación la situación existente en el tramo de Ruta 38 de competencia de esa Dirección y oportunamente de la Comunidad Regional de Punilla, ésta última previo a la Ley 10595.

Aparentemente las construcciones apuntadas invaden terrenos de dominio nacional de la traza de la ruta en cuestión. Desconocemos si se han realizado actuaciones sobre el particular desde esa Dirección y en ese sentido es que solicitamos tenga a bien informarnos sobre esta situación.

Asimismo las construcciones existentes impiden la consolidación de una calle colectora Este paralela a la Ruta 38 tal como ya consolidó la Comuna de Estancia Vieja en consonancia con lo requerido por la Ley Provincial N° 4146 (último párrafo del Artículo 12°).-

A fin de impulsar acciones futuras entre el Gobierno local y esa Dirección para resolver esta preocupante situación vial y urbana que impacta negativamente sobre el territorio de competencia común es que requerimos información sobre el tema.

Sin otro particular hacemos propicia la oportunidad para saludar a Ud., con nuestra mayor consideración.

C/copia Intendente Municipal y CR.

- Se acuerda por unanimidad que la nota se envíe a Vialidad Nacional con copia al DEM y al CR.

Mario Macagno dice que él considera una gestión muy difícil porque son usurpaciones que habría que erradicar. Considera que cuanto antes se debe iniciar la gestión desde el CPUA.

Marcelo Celoir dice que se le podría dar la posibilidad a esa gente de alquilar, vender. Hacer una negociación con el privado, en donde se construya una línea comercial y se le

dé la posibilidad a ellos, de que alquilen. A lo mejor el privado lo hace, porque lo podría ver como unidades de negocio.

- Se debate.

Sergio Reyna dice que el dueño está tramitando todo para hacer el ensanche de la ruta. Ha hablado con cada uno de los propietarios para ver a que negociación se puede llegar para ver si se puede incorporar a la zona de servicio. También tiene juicios como el caso de Aguirre.

Liliana Bina dice que por ley en esa zona hay que hacer una colectora y afecta a todas las construcciones.

Marcelo Celoir dice que se podría hacer la colectora, se hace un sector verde y se hace una tira comercial para reubicar a los comercios, que lo paguen de alguna manera,y después se deja hacer una avenida paralela al propietario, para hacer un ingreso interno a la ciudad de Villa Carlos Paz.

- Se debate.

Marcelo Celoir dice que haciendo la avenida se le daría la posibilidad a la gente de elegir en vez de ir por la ruta 38, ingresar por ella, en donde puede haber un paseo comercial con buena vista porque hay que desdoblar la avenida por el desnivel que existe.

Laura Colladon dice que primero hay que hacer los acuerdos con Vialidad Nacional.

Javier Isola dice que habría que darle zonificación a la franja, mensurarla y a partir de allí sería mucho más potente la ayuda que se le puede dar al propietario de la tierra. Darle toda una serie de reglamentación urbanística. Que tenga el perfil de un corredor.

Liliana Bina dice que en realidad no se necesita mensurar, se necesita decir aquí va una colectora. Sobre la colectora los usos comerciales y cuáles serían los factores de ocupación.

- Se adjunta Ley N 4146 de Fraccionamientos.

LEY Número: 4146
LEY Nº 4146 EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, REUNIDOS EN ASAMBLEA GENERAL, SANCIONAN CON FUERZA DE LEY Nº 4146
Artículo 1º.- Todo fraccionamiento de tierra en el territorio de la Provincia, hecho con el fin de formar o ampliar centros de población, se ajustará a las disposiciones de la presente Ley.
Artículo 2º.- Las Municipalidades podrán acogerse a las disposiciones de la presente ley, incorporando en sus ordenanzas todos aquellos preceptos que sean compatibles con sus actividades urbanísticas.
Artículo 3º.- Exceptuando los radios municipales, los fraccionamientos pueden estar ubicados en: a) lugares habitables en zonas de turismo; b) lugares simplemente habitables. A los fines de la aplicación en esta Ley se consideran excluidas de la zona de turismo ya determinada, las localidades que sólo hubiesen sido incluidas en ella por el hecho de estar ubicadas en rutas importantes.
Requisitos previos para fraccionar:
Artículo 4º.- El propietario que quiera fraccionar su inmueble o inmuebles deberá presentar a la Dirección General de Catastro: a) Solicitud de aprobación del loteo, indicando: 1) Zona en que está ubicado. 2) Medios de comunicación y transporte. 3) Posibilidad de obtención de agua y energía eléctrica, indicando claramente si se compromete a dar agua y energía eléctrica a cada comprador de lotes. b) Plano de loteos del inmueble o inmuebles a fraccionarse, en seis copias, confeccionado por un profesional universitario con título habilitante. En el plano se indicarán, además, todos los elementos indispensables para que se conozca la real conformación planialtimétrica del terreno, adjuntándose memoria descriptiva del plan de trabajo a desarrollar en el lote. c) Dos planillas de los lotes en que se fraccionará el inmueble o inmuebles especificando número de orden y superficie. d) Informe de la Dirección General de Hidráulica de la Provincia, sobre: 1) Existencia de agua: si existe río, arroyo o napas subterráneas, indicando profundidad. 2) Potabilidad de la misma. La Dirección General de Hidráulica determinará si hay agua disponible y suficiente para las necesidades de todos los lotes, y requisito a llenar para la satisfacción de las mismas. e) Informe de la Dirección General de la Energía Eléctrica de la Provincia, sobre: 1) Existencia de usina cercana o posibilidad de hacer llegar energía eléctrica al lugar del loteo. 2) Posibilidad de que pueda proveerse de energía eléctrica a todos los lotes. La repartición técnica provincial referida obrará de la misma manera que se indica para la Dirección General de Hidráulica en el inciso anterior. f) Título de dominio con correlación del mismo, certificada por un escribano de registro sobre su idoneidad legal, acompañado de un certificado del Registro General de la Propiedad en el que se informe que el dominio consta a nombre del o de los propietarios y sobre inhibiciones a nombre de los mismos, e informe asimismo sobre los gravámenes que soporte la propiedad.
Artículo 5º.- El propietario solicitará los informes que se indican en los incisos d), e) y f) del Art. 4º a las reparticiones técnicas provinciales y sufragará los gastos que ellos demanden.
Artículo 6º.- No se aceptará ninguna solicitud que no satisfaga los requisitos exigidos en el inciso a) del Art. 4º y que no venga acompañada de los demás documentos exigidos por el citado artículo.
Espacios Verdes:
Artículo 7º.- En todo fraccionamiento de tierra en que se deban aplicar las disposiciones de la presente Ley, se destinará. con ubicación y dimensiones adecuadas, el 10% de la superficie total de lotes, para espacios verdes.
Artículo 8º.- El decreto autorizando el fraccionamiento del inmueble importará el traspaso al dominio público de las calles y espacios verdes, debiéndose ordenar al Registro General la anotación correspondiente. En ningún caso, el propietario podrá exigir compensación alguna.
Lotes:

Artículo 9º.- Los lotes tendrán un frente mínimo de diez (10) metros en los lugares simplemente habitables. En zonas de turismo será de dieciocho (18) metros y una superficie mínima de setecientos (700) metros cuadrados. Artículo 10º.- No podrá edificarse en ningún lote de los fraccionamientos de tierra que se encuentren comprendidos en las disposiciones de la presente Ley, cuando posteriormente sea dividido y las nuevas divisiones no tengan los frentes y superficies que se determinan en el artículo anterior.

Calles y Avenidas

Artículo. 11º.- El trazado de los barrios o nuevas poblaciones a que dé lugar la subdivisión de la tierra, deberá realizarse en un todo de acuerdo a la situación de los caminos y calles existentes y facilitando el enlace racional con los mismos.

Artículo 12º .- Se abrirán calles de un ancho mínimo de 12 metros, debiéndose dejar por lo menos 6 metros de calzada. No menos del 20% de la longitud total de calles estará constituido por avenidas, que tendrán un ancho mínimo de 20 metros. Será obligatorio dejar una calle de 12 metros de ancho frente a las rutas nacionales o provinciales.

Artículo 13º .- Las calles podrán tener las siguientes pendiente máximas: a) En tramos rectos, el 12%. b) En tramos curvos, el 7%. Se considerará tramo curvo al que tenga un radio menor de 150 metros.

Artículo 14º.- En las márgenes de ríos, arroyos, lagos naturales o artificiales, deberá dejarse un espacio mínimo de 30 metros a contar desde la línea de la más alta creciente en periodos normales. En este espacio se podrá ubicar la avenida, cuyo trazado deberá enlazarse con el de la similar de los loteos colindantes.

Artículo. 15º.- Deberá dejarse 15 metros de espacio libre a partir del eje de los canales maestros y en cada uno de sus lados; 6 metros desde el eje y a cada lado en caso de tratarse de canales secundarios. El 60% de las superficies dejadas se computará como espacio verde.

Artículo 16º.- Será obligación del propietario del loteo proveer al arbolado de las calles, avenidas y espacios verdes y su cuidado durante un término de tres (3) años.

Servicios Públicos

Artículo 17º.- El propietario podrá prometer agua y energía eléctrica, cuando haya obtenido el permiso o autorización necesarios.

Artículo 18º.- El propietario de todo fraccionamiento de tierra está obligado a efectuar los trabajos correspondientes para establecer la existencia de agua potable subterránea en la zona a lotear. Si se compromete a suministrar agua corriente, dicha obligación la expresara concretamente en la solicitud, quedando obligado ante el comprador y el Estado. Pasado un tiempo prudencial sin que esto se haya hecho efectivo y previa comprobación de que no existe dificultad de fuerza mayor, se ordenará realizar las obras correspondientes por cuenta del propietario.

Artículo 19º .- El propietario que prometa energía eléctrica se obliga ante el Estado, que en su oportunidad tomará las medidas que aconseja el artículo anterior.

Artículo 20º.- Si el propietario no va a proveer agua y energía eléctrica así lo hará constar en la boleta de compra-venta y escritura traslativa de dominio; igualmente hará constar su promesa de darlas, especificando el número de permiso o autorización otorgada para realizar dicho servicio público. Estos datos se harán también constar en todo documento relacionado con el loteo.

Toponimia:

Artículo 21º .- El propietario de inmuebles a fraccionarse conservará el nombre o nombres existentes en la zona, y en caso de que no los hubiere, propondrá los que sean necesarios para el loteo a verificar; nombres que deberán ser castizos y referirse a motivos de la zona, personas dignas de recordarse o a la historia del país.

Artículo 22º.- El Poder Ejecutivo no aceptará aquellos nombres propuestos por el loteador, si no lo considera convenientes y dará las denominaciones definitivas.

Venta de lotes:

Artículo. 23º.- Se podrá empezar la venta de lotes, cuando se hayan abierto las calles en la fracción o fracciones a venderse.

Artículo 24º.- Solo se utilizarán en la propaganda de cualquier loteo los planos aprobados por el Poder Ejecutivo, que deberán llevar número del decreto respectivo. Artículo 25º.- Cada propietario de terrenos loteados, situados en el territorio de la Provincia, será responsable de las propagandas que haga del mismo, dentro o fuera de la Provincia.

Artículo 26º.- En toda propaganda de loteos, es obligatorio que claramente se diga: 1) Si el fraccionamiento está o no en zona de turismo. 2) Si se puede o no obtener agua potable, aclarando si el propietario se obliga a proporcionar agua corriente y citando número de permiso o autorización para darla y condiciones en que se proporcionará. 3) Si se puede o no obtener energía eléctrica, aclarando en el primer caso si el propietario se obliga a facilitarla, citando número de autorización o permiso. 4) Medios de comunicación y transportes de la zona y distancia que hay de los lotes a los mismos.

Multas:

Artículo 27º .- Toda falsedad comprobada en la información del propietario loteador se penará con multa de quinientos (500) a diez mil (10.000) pesos nacionales; dándose cuenta al Consejo de Ingenieros cuando el perito técnico autorizante de los planos e informes esté comprometido en la infracción, para que aplique las sanciones conforme a la Ley Nº 2685. Cuando el Propietario loteador o sus agentes autorizados, se les comprobare la realización de propaganda engañosa se le penará con la misma multa anteriormente indicada, que será aplicada por la Dirección Provincial de Turismo, pudiendo duplicarla en caso de reincidencia. La rectificación de esta propaganda engañosa estará a cargo del infractor en igual intensidad a la falsa propaganda.

Disposición General:

Artículo 28º.- Prohibase el fraccionamiento de tierras para cualquiera de los fines previstos en el Art. 1º, cuando sean terrenos situados en zonas anegables. La prohibición cesará cuando el propietario u otros, por medios adecuados, eliminen este peligro de los terrenos a fraccionarse.

Artículo 29º.- El Poder Ejecutivo reglamentará esta Ley.

Artículo 30º .- Derógase toda otra disposición que se oponga a la presente Ley.

Artículo 31º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

CLÁUSULAS TRANSITORIAS 1ª) Todas las disposiciones de la presente ley entrarán en vigencia a partir de su promulgación con las siguientes excepciones: a) Para las solicitudes de lotes en trámite ante la Dirección General de Catastro, regirán inmediatamente tan sólo en las siguientes disposiciones: Artículo 4º, inciso f); artículo 8º; artículo 16; artículo 17; artículo 18; artículo 19; artículo 20; artículo 21; artículo 22; artículo 23; artículo 24; artículo 25; artículo 26 y artículo 27. b) Para los aprobados regirá inmediatamente tan sólo las disposiciones en sus artículos 17; artículo 18 segunda parte, exceptuando la obligación de concretar la promesa en la solicitud; artículo 19; artículo 20;

artículo 24; artículo 25, artículo 26 y artículo 27. 2ª) Los propietarios de inmuebles que ya los tengan fraccionados, o puedan ser lesionados en sus intereses por aplicación de las disposiciones de esta Ley, tienen dos días hábiles a partir de su promulgación para presentar las solicitudes de loteos, ajustándose tan sólo a las disposiciones citadas en la primera cláusula inciso a). 3ª) El trámite y aprobación de los loteos comprendidos en el inciso a) de la primera cláusula transitoria y en la segunda cláusula, queda sometido a las disposiciones legales y reglamentarias existentes sobre la materia antes de la promulgación de esta ley.

ANTINUCCI -. ANDRUET NOTICIAS ACCESORIAS FECHA DE SANCIÓN: 28.09.1949 PUBLICACIÓN B.O. : 08.10.49 CANTIDAD DE ARTÍCULOS: 31 OBSERVACIÓN: POR ART. 1 DECRETO Nº 1921/98 (BO:26.11.98(SINT.)) SE ESTABLECE QUE LOS PLANOS DE FRACCIONAMIENTO DE TIERRAS EN CUMPLIMIENTO DE ESTA LEY, SERÁN APROBADOS POR LA DIRECCIÓN DE CATASTRO.

Marcelo Celoirra propone que se vote si el tema pasa a la UT y que vuelva junto con la incorporación del perilago a las AIA y P.

- Se acuerda por unanimidad de los presentes que el tema vuelva a la UT y se trate junto con la incorporación del perilago.

Próximo tema: - Modificación Art. 9.7 – Código de edificación.

Nazareth Margonari dice que dentro del Art. 9.7 está el párrafo que era la situación del área protegida de CAMIARE, en donde se tomaban los indicadores del lote en donde todos estaban de acuerdo. Luego continuaba lo que era la proporción geométrica de los edificios, en eso había que ver si se aplicaba o no el tema del basamento y la proporcionalidad a partir de las dos plantas si se dejaba o se sacaba.

Marcelo Celoirra dice que el tema se está trabajando en la UT, sería importante saber qué es lo que piensan las instituciones.

Liliana Bina dice que lo que ella ha propuesto es que se aplique a partir de la planta baja en todas las zonas.

Leylen Aguirre pregunta cada cuantos metros tiene que ser la separación.

Liliana Bina dice que cada 30 metros.

- Se debate.

Leylén Aguirre dice que plantear y proyectar modificaciones en el Código de Edificación, a largo plazo termina siendo un manoseo muy importante para los propietarios, para las personas que compran. Los lotes se tasan en base a lo que se puede edificar en ese momento y si la persona no edifica nada, no proyecta, después cuando tiene que proyectar se le cambió el Código en donde en un lote que pago una fortuna, puede hacer bastante menos. Cree que si se tiene que hacer un cambio tiene que estar muy analizado.

Liliana Bina coincide con el problema que Leylén Aguirre dice, pero si se compra un lote en la Av. San Martin porque se pueden hacer cinco pisos. Se ejecuta lo proyectado y aprobado dentro de los 4 años que daba la 4021. Se tiene que evitar la especulación del inmueble ocioso. Que se compra un lote, se espera que la ciudad haga todo su esfuerzo y después se quejan de que compraron un lote y pueden hacer menos. Si se compra el lote que por lo menos se haga el proyecto.

Martina Casesi con respecto al cambio de Código, dice que no considera que este mal, cree que es necesario, porque las leyes cambian, las sociedades cambian, existen agentes externos, por eso le parece que es necesario que las leyes se adapten a la sociedad. Pero tienen que ser honestos todos los que están trabajando en el CUPA, y no ir proponiendo pequeñas reformas sino una reforma integral, y la pregunta sería si están de acuerdo todos de que se construya menos en Villa Carlos Paz. Si es no, no tocar más el tema, y si es si, habría que proponer que alternativas como fuentes de trabajos puedes proponer a la ciudad porque la construcción por más que pese, se sabe cuánto daño hace al ambiente, también es una fuente de trabajo. No sabe si hay muchas fuentes de trabajo que reemplacen ese ingreso. Entonces solamente enfocarse a que disminuya la construcción también puede traer un perjuicio a la ciudad que no sabe cómo se solaparía.

Leylén Aguirre dice que se habla de construir y construir, pero se están olvidando la infraestructura que tampoco hay.

- Se debate

Nazareth Margonari retoma el tema y comparte la planilla y dice que lo que está en amarillo eran las cosas que había que modificar porque era un error, ya no hay situación

en tramo en esquina. Se dejaría el FOT más chico y en el C 1 siempre dejar el mismo FOT que era un problema que tenía Obras Privadas que por un error de tipeo quedo mal.

Liliana Bina dice que ella arreglaría el error de tipeo. Pero no cambiaría indicadores hasta que no se haga un estudio más profundo.

- Se acuerda por unanimidad de los presentes que el tema vuelva a la UT.

Marcelo Celoir dice que antes de finalizar la reunión quiere contar que en la sesión del CR en donde se trataron los dictámenes N1 y 2 del CPUA, que salieron con aprobaciones en plenaria, cuando se estaban votando, el Concejal Gustavo Molina le envía un mensaje sobre el loteo de Finamba, en donde el 16 de diciembre 2022 se aprueba la nota solicitando dictamen pero el formato que se le dio, fue lo que a él lo confundió, porque lo que se aprobó era que la UT hiciera el dictamen sobre la nota aprobada por unanimidad de los presentes, o sea que tenía que volver nuevamente para ser aprobado y de esa forma darle formalidad en la plenaria extraordinaria, esto último se les pasó. Fue un error formal que no tendría que haber ocurrido..

Liliana Bina dice que habían estado todos de acuerdo y se pasó a la UT para darle el formato de dictamen.

Marcelo Celoir dice que se tiene que dar un informe al CR o que conste en acta lo que él está manifestando.

Laura Colladon dice que el resultado final sería el mismo no cambia nada.

Marcelo Celoir dice que si sería el mismo pero hubo una irregularidad en los pasos que tiene que ser salvada.

Gustavo Molina dice que él fue el que hizo la consulta porque en el acta nunca apareció la votación. Pide a la presidencia que se sea más cuidadoso, el dictamen fue con la firma del presidente y para la Minoría del CR fue un tema muy delicado. Ahora el tema quedó aclarado.

- Se acuerda por unanimidad que lo manifestado por el Arq. Marcelo Celoir quede constatado en acta.

- Se da por finalizada a la reunión a las 11:31 horas.

